

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יואב בן צור

פ/25/750

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על תרופות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 30 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 30(א), אחרי פסקה (19) יבוא :

"(20) מכירת תכשיר רשום, לרבות תכשיר שהוראות סעיף 47א(ג) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981² (בפסקה זו – הפקודה), חלות עליו, בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר; בפסקה זו, "בית מרקחת", "בית מסחר לתרופות", "מוסד מוכר" ו"תכשיר רשום" – כהגדרתם בפקודה."

דברי הסבר

מס ערך מוסף הוא מס המוטל ללא תלות ברמת ההכנסה של האזרח ולכן הוא פוגע בעיקר בשכבות המוחלשות ובמעמד הביניים. במרבית מדינות אירופה מונהג פטור ממס ערך מוסף או מס בשיעור מופחת על שורה ארוכה של מוצרים ושירותים הנחשבים כמוצרים בסיסיים, כמו תרופות. לפי מחקר שערך ארגון הבריאות העולמי בשנת 2013, בשבדיה קיים מס ערך מוסף בשיעור אפס על תרופות מרשם, וכך גם ברוב המדינות בארצות הברית. בנוסף, יש מדינות שבהן המס המוטל במכירת תרופות הוא בשיעור מופחת בצורה ניכרת ממס הערך המוסף הכללי. כך למשל, בהולנד שיעור מס הערך המוסף הסטנדרטי הוא 21%, בעוד ששיעור המס על תרופות הוא 6%.

בישראל מס ערך מוסף אחיד בשיעור של 17%. במציאות הפערים בישראל אנשים נאלצים לבחור בין רכישת מזון לבין רכישת תרופות. תרופות הינן חיוניות לקיום ויש לכלול את מכירתן בין יתר העסקאות שהמס עליהן הוא בשיעור אפס, הקבועות בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, ולא לגרום לאנשים לבחור בין רכישת מזון לבין רכישת תרופות. מטרת הצעת החוק היא להקל על חולים על ידי הוזלת עלות התרופות לציבור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/1481/20); הוסרה מסדר היום ביום כ"ב בחשוון התשע"ו (4 בנובמבר 2015); פ/4383/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ט בחשוון התשע"ח (8 בנובמבר 2017); פ/4843/20 ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2212/20); הוסרה מסדר היום ביום י"ט בחשוון התשע"ח (8 בנובמבר 2017), על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/295/21; פ/336/22), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/3371/24); הוסרה מסדר היום ביום ב' בסיוון התשפ"ב (1 ביוני 2022) ועל ידי חבר הכנסת עלי סלאלחה (פ/3812/24). הצעת החוק זהה לפ/3812/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.